

1500143-16.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... condenação dos réus por dois crimes de roubo majorado em continuidade delitiva (FATO 1). Com relação ao roubo do veículo (FATO 2), pediu a absolvição dos réus.

A Defesa de RALPHY pugnou pela absolvição do crime de roubo do veículo (FATO 2) e teceu comentários acerca da dosimetria.

A Defesa de KENNEDY pugnou pela absolvição do crime de roubo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500143-16.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 21 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500143-16.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY WENDER DA SILVA PAIN e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de RALPHY MILTON PINHEIRO e KENNEDY WENDER DA SILVA PAIN por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia: "1-.) Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que no dia 17 de abril de 2022, por volta das 01h50min, na Rua Nhambiquaras, esquina da Rua Iporans, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RALPHY MILTON PINHEIRO, qualificado à fl. 07 e 26 e KENNEDY WENDER DA SILVA PAIN, qualificado à fl. 08 e 27 e, um outro indivíduo a ser localizado e identificado, previamente ajustados e em unidade de desígnios, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para eles, um aparelho celular Iphone 12 PRO MAX, de cor cinza escuro, pertencente a vítima Diego Yabe Gomes e um aparelho celular Xiaomi Poco M3, preto e uma pochete da marca Adidas pertencente à vítima Thiago Souza Miranda.

2-.) Consta, ainda, do incluso INQUÉRITO POLICIAL que após os fatos acima, por volta das 03h00, na Avenida Tamoios, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RALPHY MILTON PINHEIRO, qualificado à fl. 07 e 26 e KENNEDY WENDER DA SILVA PAIN, qualificado à fl. 08 e 27, e, um outro indivíduo a ser identificado e localizado, previamente ajustados e em unidade de desígnios, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, subtraiu, para eles, o veículo HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR,

ano/modelo 2016/2017, placa FRR 0747, de cor preta, pertencente a vítima João Victor Bastos da Silva.

Segundo o apurado, os denunciados (bem assim o terceiro a ser localizado e identificado) se uniram, com unidade de desígnios e decidiram praticar os crimes em questão e, para tanto, se utilizaram, para deslocamento e facilitar as práticas delitivas, do veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2009/2010, placa BJM 8287, de cor cinza.

Segue que as vítimas Diego e Thiago seguiam pela Rua Nhambiquaras, quando na esquina da Rua Iporans, foram abordados pelo 'terceiro infrator ainda não identificado' e KENNEDY (descrição dos indivíduos às fls. 04/05), simulando estarem em posse de arma de fogo e anunciaram o roubo, exigindo, mediante violência, que as vítimas entregassem os celulares e as pochetes.

Ocorre que a vítima Diego arremessou seu celular através do muro de um imóvel, momento em que RALPHY desembarcou do veículo Gol e desferiu um soco no ouvido e boca da referida vítima.

Ato contínuo, o "terceiro infrator" saltou o muro da residência e resgatou o aparelho telefônico, e na sequência os infratores novamente agrediram as vítimas. Após, eles entraram no automóvel VW/Gol e se evadiram do local, levando os objetos subtraídos.

No entanto, após estes fatos, os três infratores resolveram praticar o segundo roubo.

Conforme consta, a vítima João Victor seguia com seu veículo Hyundai HB20 pela Avenida Tamoios e o estacionou nas imediações da loja de conveniência "Toda Hora", defronte ao Estádio Municipal, tendo os denunciados (e o terceiro infrator), concomitantemente, estacionando o veículo VW/Gol, de cor preta, logo a frente, permanecendo por pouco tempo.

Em seguida, os três infratores, embarcados no referido automóvel, deixaram o local, fazendo o retorno e estacionaram defronte à conveniência (sentido para quem desce a Avenida Tamoios) e os 03 desembarcaram, indo em direção a vítima, realizando uma espécie de "cerco".

Na sequência, eles ameaçaram e ofenderam a vítima, ocasião que 'o terceiro a ser identificado' (descrição a fl. 06), foi até ao veículo da vítima, retirando as chaves da ignição e a atirou em direção a um espaço público localizado nas cercanias.

Neste momento a vítima desceu do automóvel a fim de resgatar as chaves e o 'terceiro' desferiu um soco nela, propondo aos comparsas que subtraíssem o veículo dela.

Ato contínuo, os dois denunciados investiram contra a vítima, a agredindo, enquanto àquele (terceiro) se evadiu levando o automóvel da vítima. Após, os outros dois infratores entraram no veículo VW/Gol preto e se evadiram.

A polícia militar foi acionada pelas vítimas, e de forma aleatória, após algum tempo, avistaram o veículo VW/GOL conduzido pelos denunciados RALPHY E KENNEDY passando defronte ao Batalhão, indo ao encalço deles.

Os policiais militares conseguiram abordar o veículo onde estavam RALPHY E KENNEDY. Na sequência, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, e, em vistoria no carro os policiais localizaram um aparelho celular da marca Xaomi, além de uma "pochete" da marca "Adidas", pertencentes a vítima Thiago.

Ao serem indagados pelos policiais, Kennedy admitiu que o aparelho celular Iphone estaria em sua residência e que o terceiro indivíduo havia se evadido com o veículo Hyundai HB20 de propriedade da vítima João Victor.

O automóvel da marca Hyundai foi encontrado "abandonado" após choque com arvoredo pela Rua Caingangs.

Em que pese diligências empreendidas pela equipe policial, o terceiro indivíduo não foi localizado e identificado.

A 'pochete' e os aparelhos celulares subtraídos foram apreendidos (cf. auto de exibição/apreensão de fl. 18/19) e entregues para as vítimas (cf. auto de entrega de fl. 21 e 22).

A vítima Diego reconheceu RALPHY como sendo aquele que durante a ação desembarcou do automóvel e o agrediu (fl. 04). Assim, também, a vítima Thiago reconheceu RALPHY

como um dos malfeitores (fl. 05).

A vítima João Victor reconheceu RALPHY e KENNEDY como sendo as pessoas que o abordaram e o agrediu.

Os réus foram presos em flagrante (fls. 01), sendo convertida em preventiva (fls. 80/82).

A denúncia foi recebida em 06/05/2022, fls.163.

Com relação ao réu KENNEDY, foi concedida ordem em Habeas Corpus e expedido alvará de soltura (fls. 189/194).

Devidamente citado, os réus apresentaram resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, testemunhas, sendo, após, interrogado os réus (fls. 319/320).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência, em parte.

Requereu a condenação dos réus por dois crimes de roubo majorado em continuidade delitiva (FATO 1). Com relação ao roubo do veículo (FATO 2), pediu a absolvição dos réus.

A Defesa de RALPHY pugnou pela absolvição do crime de roubo do veículo (FATO 2) e teceu comentários acerca da dosimetria.

A Defesa de KENNEDY pugnou pela absolvição do crime de roubo do veículo (FATO 2) e teceu comentários acerca da dosimetria. Com relação ao FATO 1, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A vítima Thiago Souza Miranda em seu depoimento judicial, alegou que no feriado de Páscoa, por volta de 01h30 de madrugada, estavam voltando na rua quando em uma esquina apareceram três indivíduos. Estes anunciaram o assalto e iniciaram a agressão. Deram um soco no ouvido e uma rasteira em seu amigo. O depoente também tomou um soco na orelha e sofreu uma rasteira. Entregou a bolsa e a carteira. Seu amigo jogou seu celular em uma casa. Um dos réus pulou o muro e pegou o celular. No retorno, bateram mais no seu amigo. Dois agrediram seu amigo e um ficou de vigia. O depoente foi até a conveniência pedir ajuda. Quando retornaram, os indivíduos fugiram em um carro preto. Na delegacia fez o reconhecimento fotográfico.

Reconheceu dois indivíduos. O primeiro que fez a abordagem foi um negro. Depois chegou um indivíduo mais magro e por último um indivíduo maior.

A vítima Diego Yabe Gomes em seu depoimento judicial, alegou que tinha ido com seu amigo lanchar e no retorno três indivíduos os abordaram. Um indivíduo negro anunciou o assalto, pegou sua bolsa, caiu no chão e foi andando para pedir ajuda a um outro indivíduo. Mas esse também estava em conluio para praticar o crime. Jogou seu celular em uma casa. Um dos indivíduos pulou o muro e pegou o celular. Um dos indivíduos lhe deu um soco no ouvido e na boca. Os réus foram lhe agredindo até a esquina. Os réus fugiram em um veículo. Fez o reconhecimento fotográfico na delegacia. Reconheceu um indivíduo negro e um obeso.

A vítima João Victor Bastos da Silva em seu depoimento judicial, alegou que por volta das 03h da madrugada estava indo até uma conveniência. Três indivíduos lhe abordaram. Um dos indivíduos lhe deu um soco no rosto e um chute na costela. Um indivíduo entrou no carro do depoente e empreendeu fuga e os outros dois no carro que usaram para chegar no local. Alguns quarteirões antes os indivíduos fizeram um balão na avenida e o amigo do depoente reclamou. Ato contínuo, os réus foram em perseguição ao depoente e iniciou-se uma discussão. Após essa discussão, ocorreu a subtração.

Certo que a palavra das vítimas ganha especial relevo no deslinde dos fatos controvertidos, em especial quando expressada com coerência, como é o caso dos autos. Não há motivos aparentes para que o ofendido faltasse com a verdade, objetivando prejudicar o representado.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça: TJ-SP - APR: 00083621620158260050 SP 0008362-16.2015.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019; TJ-SP - APR: 00208593320138260050 SP 0020859-33.2013.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019; STJ - AgRg no AREsp: 865331 MG 2016/0060578-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017.

Além da palavra das vítimas convém referir que os demais depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelos réus.

A testemunha Renato Fernandes Fantes, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento, quando por volta das 02h da manhã, foram acionados que duas pessoas foram vítimas de roubo por três indivíduos que estavam em um carro Gol de cor escura. Tinham subtraído dois celulares e uma pochete. Informaram a direção que o veículo tinha se deslocado. Por volta das 03h20 outra vítima informou que seu carro tinha sido roubado em uma conveniência próxima. Tinham informação que seria dois magros e um gordo. Viram o veículo em alta velocidade na avenida. Fizeram a abordagem. No veículo estava Ralphy na direção e Kennedy de passageiro. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em busca veicular, encontraram a bolsa e um celular. Com relação ao roubo do veículo, Jean teria fugido com o carro. A vítima João reconheceram os réus. Kennedy asseverou que um dos celulares estava em sua casa. O carro subtraído tinha sido batido em uma árvore, sendo que Jean empreendeu fuga. As primeiras vítimas foram até a delegacia e reconheceram os réus como os autores dos crimes.

A testemunha Alan Gonçalves Ferreira, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estava de serviço e por volta das 02 da manhã foram informados via COPOM que duas pessoas tinham sido roubadas. Foram subtraídos dois celulares e uma pochete. Fizeram contato com as vítimas, e estas disseram que tinham sido agredidas e passaram as características dos réus. Disseram que eram dois magros e um gordo e o veículo era um Gol de cor preta. Fizeram diligências pelo centro da cidade. Por volta das 03h da manhã, foram informados que um veículo tinham sido roubado por três indivíduos, dois magros e um gordo, que estavam em veículo gol de cor escura. Viram o veículo passando em frente ao batalhão e fizeram abordagem. No veículo encontraram uma pochete e um celular. Estavam no veículo Ralphy na direção e Kennedy de passageiro. Kennedy asseverou que um dos celulares estava em sua casa. Jean tinha fugido com o carro roubado e este posteriormente foi localizado batido em uma árvore. Na delegacia as primeiras vítimas reconheceram os réus. Ralphy e Kennedy confessaram que Jean participou dos crimes.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-

74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A informante Sidineia Alves Nunes, em seu depoimento judicial, relatou que não sabe nada sobre os fatos. Ficou sabendo apenas por terceiros. Teceu apenas comentários acerca do caráter do réu Kennedy.

A informante Daiane Helena Lovatti Freitas, em seu depoimento judicial, relatou que não sabe nada sobre os fatos. Ficou sabendo apenas por terceiros. Teceu apenas comentários acerca do caráter do réu Kennedy.

Interrogado judicialmente, o réu RALPHY confessou, em parte, os fatos, contudo, negou a participação no roubo do veículo. Disse que participou dos roubos dos celulares. Agrediu uma das vítimas com um tapa. Confessa que o Kennedy participou dos roubos dos celulares. Quando a polícia os abordou estavam com um celular e uma bolsa. O outro celular estava na casa do Kennedy. Estava dirigindo o veículo Gol preto. Nos primeiros roubos estavam o depoente, Kennedy e Jean. Com relação ao roubo do veículo, apenas Jean é o responsável. O réu junto com Kennedy estavam indo embora quando Jean subtraiu o veículo.

Interrogado judicialmente, o réu KENNEDY confessou, em parte, os fatos, contudo, negou a participação no roubo do veículo. Disse que participou dos primeiros roubos, mas não agrediu nenhuma vítima. Ficou de longe observando. Foram para casa e guardou algumas coisas para Jean que é seu primo. Mais tarde saíram de novo. O carro HB20 passou na frente deles e iniciaram uma discussão. Jean subtraiu o carro, mas não viu o momento. Não participou da briga que ensejou a subtração do carro. Um dos celulares estava na casa do depoente, mas estava guardando para Jean. Nos primeiros roubos, Jean foi o responsável pelas agressões.

COM RELAÇÃO AO FATO 1 (subtração dos celulares e pochete):

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram o crime pelo qual foram denunciados.

É cediço que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa e pacífica, tampouco exige-se deslocamento. Para o E. Tribunal de Justiça de São Paulo e os Tribunais Superiores, no crime em questão, aplica-se a teoria da amotio. Destarte, o crime de roubo consumou-se quando os acusados subtraíram mediante violência e grave ameaça os bens das vítimas citados na denúncia e negou a devolução, ocorrendo, neste momento, a inversão da posse. Destarte, a posse mansa e pacífica da res não é necessária à consumação do crime. Também não se exige a posse desvigiada. Assim, basta a inversão da posse da coisa (teoria da amotio). Portanto, indubitável que para a consumação do delito basta a tradição da coisa subtraída, mesmo que a posse desta permaneça com o agente por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica pelo agente. Vejamos o teor do enunciado da Súmula 582 do STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é neste rumo: TJ-SP - APR: 15002360720188260628 SP 1500236-07.2018.8.26.0628, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 28/11/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015.

No caso em tela, os acusados mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para eles, um aparelho celular Iphone 12 Pro Max, de cor cinza escuro, pertencente à vítima Diego, e um aparelho celular Xiaomi Poco M3, preto e uma pochete da marca adidas pertencente à vítima Thiago.

As vítimas descreveram com detalhes as dinâmicas em que se deram os fatos. Ademais, a prova documental angariada em sede policial é firme no sentido da prática delitiva pelos réus.

Os ofendidos, em depoimento judicial, asseveraram que os réus, mediante violência, subtraíram os bens descritos na denúncia, sendo reconhecidos em sede policial. Ademais, os réus confessaram a prática delituosa. Um celular e a pochete foram encontrados no veículo onde os réus foram abordados pela polícia militar e o outro celular foi encontrado na casa de KENNEDY.

A Defesa de KENNEDY postulou pelo reconhecimento da participação de menor importância. Contudo, razão não lhe assiste.

Não configura participação de menor importância o papel do agente que desempenha a função de vigia durante a prática delitiva, já que se trata de tarefa de grande importância para o êxito da empreitada criminosa.

A tarefa de vigia é de suma importância para o êxito da empreitada delitiva, pois assegura tranquilidade aos comparsas durante a realização do crime e incute nas vítimas temor suficiente para evitar possível resistência.

A prévia distribuição de tarefas entre os agentes determina a coautoria na prática criminosa e afasta, por conseguinte, a tese da participação de menor importância.

COM RELAÇÃO AO FATO 2 (subtração do veículo):

É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

Ao que tudo indica o roubo do veículo foi praticado apenas por Jean, sem o conhecimento e prévio ajuste com os réus.

Com efeito, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à absolvição do réu, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser induvidoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio *in dubio pro reo*.

Ademais, o Ministério Público requereu a absolvição.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado à conduta delitiva, e laborando a dúvida em favor do acusado, se impõe a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões do E. TJSP:

RECURSO MINISTERIAL - FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL)- RÉU ABSOLVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "*in dubio pro reo*", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da absolvição é medida de rigor. AUMENTO DA PENA-BASE - Prejudicado. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00224060320158260224 SP 0022406-03.2015.8.26.0224, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 12/05/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Apelação Criminal - Furto qualificado pelo concurso de agentes (Artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal) Recursos MINISTERIAL - Pedido de condenação no delito de furto qualificado - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME - MANTIDA ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. Inexistindo provas seguras quanto à autoria, impõe-se a absolvição do agente. Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00021673920158260042 SP 0002167-39.2015.8.26.0042, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 07/02/2018, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/02/2018).

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os réus praticaram o crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (FATO 1).

Passo à dosimetria da pena, em conjunto, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU RALPHY MILTON PINHEIRO:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0013802-29.2003.8.26.0562, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/11/2006 – fls. 88). Portanto, aumento em 1/6 e fixo pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 12 dias-multa, para cada crime.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 1521775-94.2020.8.26.0228, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/08/2021 – fls. 87).

Há incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d do CP, por sua vez, há incidência da agravante da reincidência (CP, artigo 61, I). Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 488709 SP 2019/0006279-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019; STJ - HC: 406422 ES 2017/0159888-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - APR: 01058725820178260050 SP 0105872-58.2017.8.26.0050, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 27/03/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2019; TJ-SP - APR: 00634027520188260050 SP 0063402-75.2018.8.26.0050, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021), a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, razão pela qual devem ser integralmente compensadas não havendo se falar em redução ou aumento da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela preponderância da citada atenuante ou agravante.

Terceira fase: Há causa de aumento, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP (crime cometido mediante concurso de pessoas). Portanto, aumento em 1/3 e fixo pena em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Concurso de crimes: Em sendo aplicável a regra contida no artigo 71 do CP (crime continuado), em decorrência da existência concreta da prática de dois crimes de roubo, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico somente uma das penas, aumentada do critério ideal de 1/6, razão pela qual fica o sentenciado condenado, em definitivo, a pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

DO RÉU KENNEDY WENDER DA SILVA PAIN:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Segunda fase: Há incidência da atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, posto que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. Bem como o réu confessou o crime. Contudo, nos termos da súmula 231 do STJ, a pena provisória não pode ficar aquém do mínimo legal.

Terceira fase: Há causa de aumento, previsto no art. 157, §2º, inciso II do CP (crime cometido mediante concurso de pessoas). Portanto, aumento em 1/3 e fixo pena em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Concurso de crimes: Em sendo aplicável a regra contida no artigo 71 do CP (crime continuado), em decorrência da existência concreta da prática de dois crimes de roubo, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares idênticos, aplico somente uma das penas, aumentada do critério ideal de 1/6, razão pela qual fica o sentenciado condenado, em definitivo, a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração

como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Para ambos os réu fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo ao réu RALPHY o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

Fixo ao réu KENNEDY o regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR RALPHY MILTON PINHEIRO como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (FATO 1), em continuidade delitiva, às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 18 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONDENAR KENNEDY WENDER DA SILVA PAIN como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (FATO 1), em continuidade delitiva, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 15 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

ABSOLVER OS RÉUS com relação ao crime de roubo do veículo (FATO 2), nos termos do artigo 386, VII, do CPP.